

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN: PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG
THỜI GIAN: 60 PHÚT
(THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)

--o0o--

Họ, tên sinh viên:

Mã đề thi 6132

Mã số SV:

PHẦN 1: HÃY CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG SAI CHO CÁC NHẬN ĐỊNH SAU ĐÂY
(Dựa vào các nội dung đã học cũng như pháp luật hiện hành của Việt Nam để trả lời)

Câu 1: Trong bộ máy nhà nước ở Việt nam hiện nay, Thủ tướng Chính phủ không nhất thiết phải đồng thời là đại biểu Quốc hội.

A. Đúng

B. Sai

THỦ TƯỚNG ĐƯỢC BẦU TỪ CÁC ĐẠI BIỂU QH

Câu 2: Người mắc bệnh tâm thần là người không có năng lực hành vi dân sự.

A. Đúng

B. Sai

Câu 3: Trong mọi trường hợp, để có thể trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật, cá nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

A. Đúng

B. Sai

Câu 4: Quan hệ pháp luật thừa kế chỉ hình thành khi có sự kiện pháp lý là người để lại di sản thừa kế chết.

A. Đúng

B. Sai

Câu 5: Chủ thể vi phạm pháp luật hình sự chỉ có thể là cá nhân.

A. Đúng

B. Sai

PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Câu 6: Bất cứ vụ án hình sự nào cũng có thể được xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

A. Đúng

B. Sai

Câu 7: Thời gian xóa án tích được tính từ thời điểm người phạm tội chấp hành xong hình phạt.

A. Đúng

B. Sai

Câu 8: Trong Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật, mục đích là kết quả cuối cùng mà chủ thể đạt được khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

A. Đúng

B. Sai

CHỦ SỞ HỮU PHẢI CÓ NLHVDS + VIỆC ĐÌNH ĐOẠT K TRÁI PHÁP LUẬT

Câu 9: Trong mọi trường hợp, quyền định đoạt của chủ sở hữu là không thể bị hạn chế.

A. Đúng

B. Sai

Câu 10: Năng lực pháp luật của cá nhân gắn với sự phát triển tự nhiên của con người và là một thuộc tính tự nhiên.

A. Đúng

B. Sai

Câu 11: Năng lực pháp luật của cá nhân là người nước ngoài và công dân là như nhau.

A. Đúng

B. Sai

Câu 12: Theo pháp luật Việt nam, một người được coi là đã sinh ra khi được cấp giấy khai sinh.

A. Đúng

B. Sai

Câu 13: Thực hiện hành vi pháp luật không quy định là biểu hiện của tính trái pháp luật.

A. Đúng

B. Sai

Câu 14: Cá nhân có tài sản riêng có quyền để lại thừa kế theo di chúc.

A. Đúng

B. Sai

Câu 15: Lỗi chỉ được đặt ra đối với người có khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi.

A. Đúng

B. Sai

Câu 16: Một trong những căn cứ để phân biệt vi phạm hành chính với vi phạm hình sự là tính nguy hiểm của hành vi mà chủ thể thực hiện.

A. Đúng

B. Sai

THỰC HIỆN HÀNH VI MÀ PHÁP LUẬT CẤM

KHÔNG THỰC HIỆN HÀNH VI MÀ PL BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN

THỰC HIỆN HÀNH VI VƯỢT QUÁ PHẠM VI PL CHO PHÉP

Câu 32: Vợ chồng bà Hai và ông Năm có con chung là Lan (17 tuổi). Bà Hai có mẹ là Mơ; bà Hai có người sấn. Nếu có tranh chấp, di sản sẽ được chia lại theo phương án nào sau đây?

- A. Năm, Lan, Phúc và Mơ mỗi người 60 triệu
- B. Mơ 240 triệu, vì di chúc chỉ cho bà Mơ hưởng di sản
- C. Năm: 40 triệu; Lan: 40 triệu; Phúc 40 triệu và Mơ 120 triệu
- D. Năm, Lan và Mơ mỗi người 80 triệu; Phúc không được chia vì bị bệnh tâm thần

TÂM THẦN VẤN ĐỀ HƯỞNG THỪA KẾ

Câu 33: Ông Chin có hai người con đẻ là Mai 15 tuổi, Minh 19 tuổi và Bình 23 tuổi (con nuôi). Nếu ông Chin lập di chúc chia cho Mai 90 triệu, Minh 90 triệu nhưng không chia cho Bình. Bình khởi kiện. Vậy, Bình kiện đúng hay sai? Nếu được chia thì di sản của Bình là:

- A. Đúng, 30 triệu
- B. Đúng, 40 triệu
- C. Đúng, 60 triệu
- D. Sai, không được chia

CON NUÔI > 18 + K CÓ TÊN TRONG DI CHỨC THÌ K ĐC TK

Câu 34: Toà án cấp nào sẽ xét xử phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm của toà án nhân dân tỉnh?

- A. Toà án nhân dân tối cao
- B. Toà án nhân dân cấp cao
- C. Toà án nhân dân tỉnh
- D. A & B đúng

TÀNG TỐI CAO CHỈ XÉT GIÁM ĐỐC THẨM + TÁI THẨM

Câu 35: Ông Xuân có con là Yên; Yên có vợ là Diễm và hai con Dung và An. Ngoài ra, Xuân có người em ruột là Bình. Xuân chết để lại 900 triệu và lập di chúc cho Yên 900 triệu (biết rằng Xuân và Yên bị tai nạn và chết cùng thời điểm). Vậy di sản sẽ được chia theo phương án nào sau đây?

- A. Dung 450 triệu và An 450 triệu
- B. Bình, Diễm, Dung và An mỗi người 225 triệu
- C. Diễm, Dung và An mỗi người 300 triệu
- D. Bình, Dung và An mỗi người 300 triệu

Câu 36: Vợ chồng ông Chung và bà Hà có tài sản chung là 300 triệu; ông Chung có mẹ là bà Thái và có người con riêng là Đào. Bà Hà có người chị ruột là Mơ. Ông Chung và bà Hà bị tai nạn giao thông, ông Chung chết trước, 05 ngày sau bà Hà cũng chết. Việc chia thừa kế trong tình huống này là:

- A. Thái và Đào mỗi người 150 triệu
- B. Thái và Đào, mỗi người 50 triệu; Mơ 200 triệu
- C. Thái, Đào và Mơ mỗi người 100 triệu
- D. Thái và Đào mỗi người 75 triệu; Mơ 150 triệu
- E. A, B và C sai

Câu 37: Bản án hình sự sơ thẩm có đặc điểm nào sau đây?

- A. Hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị mà không có kháng cáo, kháng nghị sẽ phát sinh hiệu lực
- B. Chưa có hiệu lực ngay sau khi tuyên
- C. Được kháng cáo, kháng nghị
- D. A, B, C đúng

Câu 38: Hình phạt chính nào sau đây không được áp dụng đối với tội rất nghiêm trọng?

- A. Tù có thời hạn
- B. Phạt tiền
- C. Cải tạo không giam giữ
- D. A, C đúng

Câu 39: Người nào sau đây không được làm chứng cho việc lập di chúc?

- A. Người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc
- B. Người chưa đủ 18 tuổi, người mất khả năng nhận thức
- C. Người thừa kế theo pháp luật
- D. A, B, C đúng
- E. A, B đúng

Câu 40: Ông Thắng có 900 triệu, lập di chúc chia như sau: Lâm (anh ông Thắng) 200 triệu, Sơn (em ông Thắng) 200 triệu và Hải (con ông Thắng) 400 triệu. Hải có vợ là Thu, có con là Thủy và Ngân. Nếu Hải chết trước, ông Thắng chết sau thì phương án chia thừa kế sẽ là:

- A. Lâm: 325 triệu, Sơn: 325 triệu, Thủy: 125 triệu và Ngân 125 triệu
- B. Lâm: 200 triệu, Sơn: 200 triệu, Thủy: 250 triệu và Ngân 250 triệu
- C. Lâm: 366,6 triệu, Sơn: 366,6 triệu, Thu: 166,6 triệu
- D. A, B, C sai

Câu 41: Tội nghiêm trọng có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là:

- A. 10 năm, kể từ ngày bị bắt
- B. 10 năm, kể từ ngày bị truy nã, nếu có quyết định truy nã
- C. 10 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội

D. 10 năm, kể từ ngày bị phát hiện

Câu 42: Khoản 1 Điều 119 BLHS quy định: "Người nào mua bán người thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm". A phạm tội này có thể bị tòa phạt:

- A. Hai năm tù cho hưởng án treo với thời gian thử thách 3 năm
- B. Năm năm tù giam
- C. Bảy năm tù giam
- D. A, B và C đúng

Câu 43: Người nào sau đây có quyền lập chúc để chia di sản mà không cần sự đồng ý của người khác?

- A. Đủ 20 tuổi và có khả năng nhận thức
- B. Đủ 15 tuổi và có khả năng nhận thức
- C. Đủ 16 tuổi và có khả năng nhận thức
- D. Đủ 18 tuổi và có khả năng nhận thức

Câu 44: Ngày 1.2.2011 Nhân phạm tội đánh bạc bị bắt tạm giam để điều tra. Ngày 1.5.2011 Tòa xét xử và phạt Nhân 30 tháng cải tạo không giam giữ. Ngày 1.8.2011 Nhân phạm tội trộm cắp nên bị bắt tạm giam. Ngày 1.11.2011 tòa phạt Nhân hai năm tù. Vậy kể từ ngày 1.11.2011, Nhân phải tiếp tục chấp hành hình phạt là:

- A. 26 tháng tù giam
- B. 24 tháng tù giam
- C. 27 tháng tù giam
- D. 25 tháng tù giam

Câu 45: Xác định địa điểm mở thừa kế nhằm:

- A. Xác định phần di sản thừa kế của người thừa kế
- B. Nơi sống cuối cùng của người để lại thừa kế
- C. Xác định nơi cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc chia thừa kế
- D. Nơi cư trú của người thừa kế

Câu 46: Nội dung nào sau đây không phù hợp với pháp luật tố tụng hình sự?

- A. Chỉ Hội đồng xét xử mới có thẩm quyền tuyên bố một người phạm tội và quyết định hình phạt
- B. Bản án hình sự đã có hiệu lực thì không được xem xét lại theo bất cứ thủ tục nào
- C. Khi xét xử phúc thẩm, hội đồng xét xử không có hội thẩm nhân dân.
- D. Khi xét xử người chưa thành niên phạm tội, bắt buộc phải có luật sư tham gia bào chữa cho họ

CÓ QUYỀN TƯ BẢO CHỮA

Câu 47: Tòa án nhân dân quận 3 xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo S. Bản án hình sự sơ thẩm này có thể:

- A. Bị kháng cáo bởi bị cáo S
- B. Bị kháng nghị bởi Viện kiểm sát nhân dân quận 3
- C. Bị kháng nghị bởi Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HCM
- D. A, B, C đúng

Câu 48: Khoản 1 Điều 119 BLHS quy định: "Người nào mua bán người thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm". Trần A (17 tuổi) phạm tội này nên bị tòa đưa ra xét xử sơ thẩm với Hội đồng xét xử gồm: 2 thẩm phán và một hội thẩm nhân dân. Trần A bị kết án 02 năm tù cho hưởng án treo với thời gian thử thách 03 năm. Hãy xác định nội dung nào trong tình huống này không phù hợp pháp luật?

- A. Trần A (17 tuổi) bị xét xử đối với tội nghiêm trọng
- B. Thành phần Hội đồng xét xử gồm: 2 thẩm phán và một hội thẩm nhân dân
- C. A bị kết án 02 năm tù cho hưởng án treo với thời gian thử thách 03 năm
- D. A, B và C đều không phù hợp pháp luật

Câu 49: Khoản 1 Điều 121 BLHS quy định: "Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm". Biện pháp hay mức hình phạt nào không được áp dụng cho người phạm tội trong trường hợp này?

- A. Cảnh cáo hoặc 04 tháng cải tạo không giam giữ
- B. 06 tháng tù giam
- C. 02 năm tù cho hưởng án treo và thời gian thử thách 03 năm
- D. B, C đúng
- E. A, B, C đúng

Câu 50: Hình phạt tù giam có thời hạn được áp dụng cho người phạm tội từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

- A. Đủ 14 tuổi
- B. Đủ 15 tuổi
- C. Đủ 16 tuổi
- D. Đủ 18 tuổi

HẾT

Scanned with CamScanner

KHÔNG CÓ HÀNH VI DÂN SỰ

Câu 17: Người chưa đủ 6 tuổi là người bị hạn chế năng lực hành vi.

A. Đúng

B. Sai

Câu 18: Hình phạt bổ sung không nhất thiết phải áp dụng đối với mọi tội danh.

A. Đúng

B. Sai

Câu 19: Hành vi vi phạm pháp luật không phải là vi phạm hành chính thì đương nhiên là tội phạm.

A. Đúng

B. Sai

Câu 20: Cường chế nhà nước chỉ được áp dụng khi chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

A. Đúng

B. Sai

VI PHẠM DÂN SỰ

VI PHẠM KỈ LUẬT

PHẦN 2: HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT CHO CÁC CÂU SAU ĐÂY

Câu 21: Nếu người cha chết không lập di chúc mà có con bị bệnh tâm thần thì người này có được hưởng di sản không?

- A. Có, vì họ được hưởng thừa kế thế vị;
- B. Có, vì người này thuộc đối tượng hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc;
- C. Có, vì họ thuộc hàng thừa kế thứ nhất
- D. Không, vì bị tâm thần nên mất năng lực hành vi dân sự, không thể tự quản lý tài sản;

Câu 22: Trong mặt khách quan của vi phạm pháp luật có cấu thành vật chất, bắt buộc phải có yếu tố nào sau đây:

- A. Hành vi trái pháp luật
- B. Mối quan hệ nhân - quả
- C. Sự thiệt hại cho xã hội
- D. a, b, c và đều đúng

Câu 23: Án treo được hiểu là:

- A. Một biện pháp tư pháp.
- B. Hình phạt bổ sung, được tuyên kèm với hình phạt chính.
- C. Một biện pháp miễn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Câu 23: Án treo được hiểu là:

- A. Một biện pháp tư pháp.
- B. Hình phạt bổ sung, được tuyên kèm với hình phạt chính.
- C. Một biện pháp miễn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.
- D. Một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.

Câu 24: Việc lập di chúc phân chia tài sản của mình là biểu hiện quyền năng gì của chủ sở hữu?

- A. Quyền chiếm hữu. B. Quyền sử dụng C. Quyền định đoạt D. Quyền sở hữu

Câu 25: Ở nước ta hiện nay, đơn vị hành chính tương đương cấp huyện gồm:

- A. Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh B. Phường, xã, thị trấn
- C. Thị xã và phường D. Thành phố trực thuộc trung ương
- E. Thị xã và thị trấn

Câu 26: Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với các vụ án đơn giản gồm:

- A. 1 Thẩm phán, 1 hội thẩm nhân và 1 kiểm sát viên
- B. 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân
- C. Chỉ có các thẩm phán.
- D. 2 thẩm phán và 1 hội thẩm nhân dân

Câu 27: Biện pháp nào sau đây là biện pháp cưỡng chế nhà nước trong tổ tụng hình sự?

- A. Cấm cư trú B. Tịch thu tài sản C. Cấm hành nghề D. Bảo lãnh
- E. Tất cả đều đúng

Câu 28: Sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa nhằm thực hiện chức năng gì?

- A. Xét xử B. Công tố
- C. Điều tra D. Giám sát hoạt động xét xử của tòa án
- E. c và d đều đúng

Bài tập Hình sự và Tổ tụng Hình sự

Câu 29: Hợp đồng thu mua nông sản thuộc loại hợp đồng nào sau đây:

- A. Hợp đồng đơn vụ B. Hợp đồng song vụ
- C. Hợp đồng có đền bù D. Hợp đồng không có đền bù

Câu 30: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được hiểu là:

ĐỀ 6112

33. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là:
- Thời hạn mà trong khoảng thời gian đó người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 - Thời hạn mà khi hết khoảng thời gian đó người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự
 - Thời hạn mà khi hết khoảng thời gian đó người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
 - Thời hạn mà trước khoảng thời gian đó người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
34. Trong tố tụng hình sự, khác với bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm có dấu hiệu nào sau đây?
- Có hiệu lực ngay sau khi tuyên
 - Không được kháng cáo
 - Được tuyên bởi Hội đồng xét xử là các thẩm phán
 - a, b và c đều đúng
35. Để được hưởng di sản, người thừa kế là cá nhân bắt buộc phải có điều kiện nào sau đây?
- Phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế
 - Phải có tên trong di chúc
 - Không từ chối nhận di sản
 - a và b đúng
 - a, b và c đúng

PHẦN 3: BÀI TẬP

Bài tập hình sự và tố tụng hình sự

Điều 98 (BLHS) quy định tội "Vô ý làm chết người":

1. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

36. Độ tuổi của người phạm tội theo Điều 98 này là:
- Từ đủ 14 tuổi trở lên
 - Từ đủ 16 tuổi trở lên
 - Từ 16 tuổi trở lên
 - Từ đủ 18 tuổi trở lên
37. B phạm tội thuộc khoản 2 Điều 98 BLHS nên bị tòa phạt 3 năm tù giam. Vậy tội của B thuộc loại tội:
- Ít nghiêm trọng
 - Nghiêm trọng
 - Rất nghiêm trọng
 - Đặc biệt nghiêm trọng
38. X và Y phạm tội đua xe và đánh bạc nhưng cơ quan công an chỉ bắt được X và tạm giam. Ba tháng sau tòa đưa ra xét xử và phạt X 27 tháng cải tạo không giam giữ đối với tội đua xe và 3 năm tù giam đối với tội đánh bạc. Vậy khi bản án có hiệu lực, A còn phải thi hành bản án trong thời gian bao lâu?
- 3 năm 9 tháng tù giam
 - 3 năm 6 tháng tù giam
 - 3 năm 27 tháng tù giam
 - 3 năm 24 tháng tù giam
39. Án treo và cải tạo không giam giữ có điểm chung nào sau đây?
- Nhằm mục đích ngăn ngừa người bị kết án phạm tội mới
 - Chỉ áp dụng đối với tội ít nghiêm trọng
 - Mức cao nhất không quá 3 năm
 - a và b đều đúng
 - a và c đúng
40. Hùng (17 tuổi) phạm tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS (có khung hình phạt cao nhất là tử hình). Hai năm sau, vụ án bị phát hiện và cơ quan công an ra quyết định khởi tố Hùng nhưng Hùng đã kịp thời bỏ trốn nên bị truy nã. Vậy thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hùng là 20 năm, kể từ:
- Ngày Hùng giết người.
 - Ngày vụ án bị phát hiện
 - Ngày khởi tố vụ án đối với Hùng
 - Ngày Hùng bị bắt giữ hay tự thú
41. Để điều tra nhanh chóng, hiệu quả vụ án giết người của Hùng, cơ quan điều tra có quyền áp dụng biện pháp nào sau đây?
- Khởi tố
 - Tạm giữ
 - Truy tố Hùng
 - b và c đúng
42. Y phạm tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 104 BLHS (có khung hình phạt cao nhất đến 7 năm tù) bị tòa phạt 6 năm tù. Nếu Y cải tạo tốt thì việc giảm án lần đầu cũng như thời gian ít nhất phải chấp hành hình phạt trên thực tế được tính như thế nào?
- Sau khi đã chấp hành được $\frac{1}{3}$ theo mức cao nhất của khung hình phạt và phải chấp hành ít nhất $\frac{1}{5}$ mức án tòa tuyên;
 - Sau khi đã chấp hành được $\frac{1}{3}$ mức án tòa tuyên và phải chấp hành ít nhất $\frac{1}{5}$ mức án tòa tuyên;
 - Sau khi đã chấp hành được $\frac{1}{3}$ mức án tòa tuyên và phải chấp hành ít nhất $\frac{1}{2}$ theo mức cao nhất của khung hình phạt
 - a, b và c đều sai

Bài tập Dân sự

Ông Tuất chết để lại di sản là 120 triệu. Ông Tuất còn một người con là Hợi (bị bệnh tâm thần). Ngoài ra ông Tuất còn có người chị ruột là Dần.

43. Nếu ông Tuất không lập di chúc thì Hợi được nhận bao nhiêu?
- a. 120 triệu, vì Hợi thuộc hàng thừa kế thứ nhất
 - b. 80 triệu, vì Hợi là người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc
 - c. Hợi không được nhận vì bị tâm thần
 - d. a, b và c đều sai
44. Giả sử ngoài hai người thân trên, ông Tuất còn có người con nuôi tên Mùi (Mùi trên 18 tuổi và có khả năng lao động). Tuy nhiên khi lập di chúc, ông Tuất chỉ chia cho Dần và Hợi mỗi người 60 triệu. Nếu người giám hộ của Hợi không đồng ý thì di sản được chia như thế nào?
- a. Dần 40 triệu và Hợi 80 triệu
 - b. Hợi 40 triệu và Dần 80 triệu
 - c. Hợi và Dần mỗi người 60 triệu
 - d. Mùi, Hợi và Dần mỗi người 40 triệu
45. Giả sử ông Tuất lập di chúc cho bà Dần 120 triệu; không chia cho Mùi và Hợi. Người giám hộ của Hợi không đồng ý thì Hợi được hưởng bao nhiêu?
- a. 60 triệu vì Hợi là người thừa kế thứ nhất của ông Tuất;
 - b. 80 triệu, vì Hợi là người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc;
 - c. 40 triệu, vì Hợi là người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc;
 - d. 120 triệu vì Hợi là người con ruột duy nhất của ông Tuất
 - e. a, b, c và d đều sai
46. Xét theo hàng thừa kế thì giữa bà Dần và Hợi thuộc hàng thừa kế thứ mấy của nhau?
- a. Hàng thừa kế thứ nhất
 - b. Hàng thừa kế thứ hai
 - c. Hàng thừa kế thứ ba
 - d. Không thuộc hàng thừa kế nào
47. Xét theo hàng thừa kế thì giữa ông Tuất và bà Dần thuộc hàng thừa kế thứ mấy của nhau?
- a. Hàng thừa kế thứ nhất
 - b. Hàng thừa kế thứ hai
 - c. Hàng thừa kế thứ ba
 - d. Không thuộc hàng thừa kế nào
48. Trong trường hợp ông Tuất chết và không có tranh chấp về việc chia di sản (120 triệu) giữa những người thừa kế thì địa điểm chia thừa kế là:
- a. Bất cứ nơi nào do các đồng thừa kế thỏa thuận và lựa chọn;
 - b. Bắt buộc phải chia tại nơi cư trú cuối cùng của ông Tuất
 - c. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng của ông Tuất thì phải chia tại nơi để lại di sản 120 triệu
 - d. a, b và c đều sai
49. Giả sử rằng, ông Tuất lập di chúc miệng thì cần có điều kiện gì?
- a. Bắt buộc phải có hai người làm chứng
 - b. Di chúc miệng phải được công chứng
 - c. Có ít nhất hai người làm chứng
 - d. a và b đều đúng
 - e. b và c đều đúng
50. Việc chia di sản của ông Tuất được thực hiện vào thời điểm nào?
- a. Bắt buộc phải chia vào thời điểm mở thừa kế
 - b. Bất cứ thời điểm nào do các đồng thừa kế thỏa thuận và lựa chọn;
 - c. Phải chia trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế;
 - d. a, b và c đều sai

~~~~~HẾT~~~~~

(LƯU Ý: ĐỀ NGHỊ GIÁM THỊ TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO THÍ SINH MANG ĐỀ THI RA NGOÀI VÀ YÊU CẦU THÍ SINH NỘP LẠI ĐỀ THI NÀY CÙNG VỚI PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM)



ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG  
THỜI GIAN: 65 PHÚT (50 câu trắc nghiệm)  
(THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)

(GIÁM THỊ LƯU Ý: THU LẠI ĐỀ CÙNG PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM;  
KHÔNG CHO THÍ SINH MANG ĐỀ THI RA NGOÀI)

(Lưu ý: Dựa vào kiến thức đã học cũng như pháp luật hiện hành của Việt Nam để trả lời)

Họ, tên sinh viên: ..... MSSV: .....

Mã đề thi  
3132

PHẦN I: HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG HOẶC SAI ĐỂ TRẢ LỜI CÁC CÂU NHẬN ĐỊNH SAU:

Câu 1: Ân treo có thể được áp dụng đối với tội nghiêm trọng.

A. Đúng B. Sai

Câu 2: Tội đặc biệt nghiêm trọng có mức hình phạt tù cao nhất là 30 năm.

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Bất cứ người nào cũng có thể lập di chúc để chia tài sản sau khi chết.

A. Đúng B. Sai

Câu 4: Người đủ 75 tuổi thì không bị áp dụng hoặc thi hành án tử hình.

A. Đúng B. Sai

Câu 5: Khi chia thừa kế theo di chúc thì chỉ chia cho những người có tên, có phần trong di chúc.

A. Đúng B. Sai

Câu 6: Chỉ chia thừa kế theo pháp luật khi không có di chúc.

A. Đúng B. Sai

Câu 7: Thừa kế thế vị chỉ được đặt ra khi di sản chia theo pháp luật.

A. Đúng B. Sai

Câu 8: Viện kiểm sát không có quyền áp dụng hình phạt đối với người phạm tội.

A. Đúng B. Sai

Câu 9: Xóa án tích là khi người phạm tội thi hành xong hình phạt theo bản án toà tuyên.

A. Đúng B. Sai

Câu 10: Chỉ được áp dụng một hình phạt chính đối với một tội phạm.

A. Đúng B. Sai

Câu 11: Người chưa đủ 18 tuổi không được làm chứng cho việc lập di chúc.

A. Đúng B. Sai

A. Đúng B. Sai

Câu 12: Thời hạn tạm giam để điều tra đối với tội nghiêm trọng là 03 tháng.

A. Đúng B. Sai

Câu 13: Người để lại di sản có lập di chúc nhưng những người thừa kế vẫn có thể thỏa thuận chia khác di chúc.

A. Đúng B. Sai

Câu 14: Hình phạt tiền đối với pháp nhân thương mại không cao hơn 50 triệu đồng.

A. Đúng B. Sai

Câu 15: Người chưa đủ 14 tuổi không có năng lực trách nhiệm hình sự trong mọi trường hợp.

A. Đúng B. Sai

Câu 16: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn mà trong thời hạn đó người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

A. Đúng B. Sai

Câu 17: Vợ, chồng luôn là hàng thừa kế thứ nhất của nhau.

A. Đúng B. Sai

Câu 18: Con riêng không thuộc hàng thừa kế nào của cha dượng, mẹ kế.

A. Đúng B. Sai

Câu 19: Mọi bản án hình sự đã có hiệu lực sẽ không được xem xét lại theo bất cứ thủ tục nào.

A. Đúng B. Sai

Câu 20: Địa điểm mở thừa kế là nơi người để lại thừa kế chết.

A. Đúng B. Sai

PHẦN 2: HÃY CHỌN MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT ĐỂ TRẢ LỜI CÁC CÂU SAU:

Câu 21: Ông Khanh lập di chúc miệng nhưng trái pháp luật (vì không bảo đảm điều kiện người làm chứng). Vậy, những người thừa kế di sản của ông Khanh:

B. Phải chia di sản theo pháp luật

A. Không được thỏa thuận chia theo di chúc

Trang 1/4 - Mã đề thi 3132



C. Vẫn có thể thỏa thuận chia theo di chúc miệng D. Phải chia theo hàng thừa kế

E. A, B, C đúng

**Câu 22:** Mạnh phạm tội mua bán ma túy bị tòa phạt 18 năm tù giam. Chấp hành được 8 năm, Mạnh được giảm án lần đầu và sau đó được giảm án thêm lần nữa nhưng tối thiểu phải chấp hành trên thực tế là:

A. 07 năm

B. 06 năm

C. 09 năm

D. 05 năm

$1/2 \cdot 18 = 9$

**Câu 23:** Ông Nam có hai con là Tùng và Tuấn. Tuấn có vợ là Nga. Trường hợp nào thì Nga được chia di sản của ông Nam?

A. Ông Nam chết, không để lại di chúc; Tuấn chết sau

B. Ông Nam lập di chúc cho Nga hưởng di sản

C. Ông Nam chết, để lại di chúc cho Tuấn hưởng di sản nhưng Tuấn chết cùng ông Nam

D. A và B đúng

E. A, B và C đúng

**Câu 24:** Phép nhân có thể bị coi là tội phạm khi?

A. Là phép nhân thương mại

B. Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại;

C. Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại;

D. A, B và C đúng

E. A và C đúng

**Câu 25:** Trẻ em sinh ra sau khi người để lại di sản thừa kế chết vẫn được hưởng thừa kế trong trường hợp nào sau đây:

A. Có giấy chứng sinh

B. Có giấy khai sinh

C. Trong thời gian 300 ngày kể từ thời điểm người để lại thừa kế chết

D. Sinh ra và còn sống từ 24 giờ trở lên nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản thừa kế chết

E. C & D đúng

**Câu 26:** Hiền có hai người con đẻ là Hoa (17 tuổi), Hoàng (23 tuổi). Các con bà Hiền đều có khả năng lao động. Bà Hiền có 270 triệu lập di chúc cho Hoàng toàn bộ di sản. Nếu có tranh chấp thì phương án chia thừa kế là:

A. Hoa: 135 triệu, Hoàng: 135 triệu

C. Hoa: 180 triệu và Hoàng 90 triệu

E. A, B, C và D sai

B. Hoa: 90 triệu, Hoàng: 180 triệu

D. Hoàng: 270 triệu

**Câu 27:** Người để lại di sản thừa kế là cá nhân cần phải đáp ứng điều kiện nào sau đây:

A. Có khả năng nhận thức

B. Đủ 18 tuổi

D. A, B và C đúng

C. Có tài sản

**Câu 28:** Ông N có con là M, P và Q. Q có vợ là T, có con là Y và Z. Ông N lập di chúc chia cho M, P và Q mỗi người 180 triệu. Biết rằng, Q và ông N chết cùng thời điểm. T, Y và Z được chia di sản là:

A. T, Y và Z mỗi người được 60 triệu

C. Y: 90 triệu; Z: 90 triệu và T: không được chia

D. A, B và C sai

B. Y: 30 triệu; Z 30 triệu và T: không được chia

**Câu 29:** Mỗi quan hệ nào sau đây thuộc một trong ba hàng thừa kế của nhau?

A. Giữa anh, chị, em họ với nhau (tức anh, chị, em con bác, chú, cô, cậu, dì ruột với nhau)

B. Giữa N với K (biết rằng, Neon nuôi của M, còn K là con đẻ của M)

C. Giữa bác, chú, cô, cậu, dì ruột với cháu ruột

D. B và C đúng

E. A và B đúng

**Câu 30:** Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thừa kế bất động sản là:

A. 10 năm

B. 15 năm

C. 20 năm

D. 30 năm

**Câu 31:** Khoản 2 Điều 99 BLHS "Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm". Tội này thuộc loại:

A. Đặc biệt nghiêm trọng

C. Rất nghiêm trọng

B. Ít nghiêm trọng

D. Nghiêm trọng